Amtsgericht Charlottenburg

Rechtspflegerin Theda Bloom

Notarin Dr. Fenja Linden und Spreekern KI & Immobilien GmbH

28.10.2026

Beschluss über die Nichtaufnahme der Liste

1 Entscheidung

Die Aufnahme der am 16. Oktober 2026 eingereichten Gesellschafterliste der Spreekern KI & Immobilien GmbH in den Registerordner wird abgelehnt.

2 Gründe

Die eingereichte Liste beruht nach der vorgelegten Urkunde auf einer Anteilsübertragung an die Konkan Meridian Analytics Private Limited. Die Erklärung auf Erwerberseite wurde ausschließlich von Arjun Deshmukh abgegeben. Der vollständige Beschluss vom 1. September verlangt für den hier vereinbarten Kaufpreis eine gemeinschaftliche Unterzeichnung. Der später vorgelegte Auszug vom 9. Oktober enthält zwar eine weitergehende Ermächtigung, lässt aber das beschließende Verfahren und die Beteiligung der Directors nicht nachvollziehbar erkennen. Die Unterschriftsbescheinigung vom 5. Oktober kann diese zeitlich spätere Entscheidung nicht belegen.

Das Gericht sieht hierin konkrete Zweifel und verlangt keine allgemeine erneute Prüfung sämtlicher Einzelheiten des Vertrags. Die eingereichte notarielle Bescheinigung nach § 40 Abs. 2 GmbHG entbindet nach Auffassung des Gerichts nicht davon, einem aus der vorgelegten Urkunde selbst ersichtlichen Widerspruch nachzugehen. Die Stellungnahme vom 23. Oktober beseitigt diesen Widerspruch nicht. Der Beschluss beschränkt sich auf die vorliegende Liste; über schuldrechtliche Ansprüche aus dem Kaufvertrag wird nicht entschieden.

3 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann Beschwerde eingelegt werden. Sie ist binnen eines Monats ab schriftlicher Bekanntgabe beim Amtsgericht Charlottenburg einzulegen. Die Beschwerde muss den angefochtenen Beschluss bezeichnen und die Erklärung enthalten, dass gegen ihn Beschwerde eingelegt wird. Für Form und Einreichungsweg gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Bekanntgabe ist dem gesonderten Zustellnachweis zu entnehmen.

Theda Bloom, Rechtspflegerin